PROYECTO DE LEY

Ley de reforma del sistema integral de prestaciones por desempleo

Reforma el Título IV de la Ley 24.013: 75 % inicial con baja escalonada y piso y tope en salarios mínimos que suben en tres escalones sujetos a los recursos del FNE. Lo abre a monotributistas con aporte específico y crea las cuentas individuales de formación, con búsqueda activa e intermediación por el Portal Empleo.

Propuesta 54: Aprender a trabajar con inteligencia artificial · Propuesta 52: Seguro de desempleo que alcance, con capacitación
Cuándo: Días 61–100 (envío; paquete 'Red de empleo')
Trámite: Mayoría simple; Cámara de Diputados como cámara de origen.

FUNDAMENTOS

La prestación por desempleo del Título IV de la Ley N° 24.013 paga hoy el 75 % de la mejor remuneración neta de los últimos seis meses, pero con un mínimo y un máximo que fija el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Según su Resolución N° 4/2026, en octubre de 2026 la prestación iba de $195.600 a $391.200, es decir, de medio a un salario mínimo. Con un tope tan bajo, casi todas las personas beneficiarias cobran lo mismo y la prestación no cumple su función de sostener el ingreso durante la búsqueda de un nuevo empleo. El presente proyecto mantiene el 75 % inicial y la baja escalonada, y fija por ley un piso y un tope en salarios mínimos que suben en tres escalones, hasta tres cuartos y uno y medio salarios mínimos. Cada escalón entra en vigencia solo si el Fondo Nacional del Empleo y una reasignación presupuestaria identificada cubren su costo. Abre la prestación a los pequeños contribuyentes que hagan un aporte específico, que financia su propia cobertura. Además, crea cuentas individuales de formación, utilizables en el Programa de Formación Laboral Básica de la Ley N° 27.802 o en institutos acreditados, y condiciona la prestación a la formación o a la búsqueda activa, con intermediación por el Portal Empleo y las oficinas municipales.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de Ley:

Capítulo I – Objeto

ARTÍCULO 1°.- Objeto. La presente ley reforma el sistema integral de prestaciones por desempleo del Título IV de la Ley N° 24.013 para: a) fijar por ley un piso y un tope de la prestación expresados en salarios mínimos, vitales y móviles, que suben en tres escalones según los recursos disponibles; b) mantener el setenta y cinco por ciento (75 %) inicial con baja escalonada; c) abrir la prestación a quienes se encuentren inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y efectúen un aporte específico; y d) crear las cuentas individuales de formación y la intermediación por el Portal Empleo, con la formación o la búsqueda activa como condición.

Capítulo II – Cuantía de la prestación

ARTÍCULO 2°.- Sustitución del artículo 118 de la Ley N° 24.013. Sustitúyese el artículo 118 de la Ley N° 24.013 por el siguiente:

«Artículo 118.- La cuantía de la prestación por desempleo para trabajadores convencionados o no convencionados será, durante los primeros cuatro (4) meses, el setenta y cinco por ciento (75 %) del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador en los seis (6) meses anteriores al cese del contrato de trabajo que dio lugar a la situación de desempleo.

Del quinto al octavo mes la prestación será equivalente al ochenta y cinco por ciento (85 %) de la de los primeros cuatro meses.

Del noveno al duodécimo mes la prestación será equivalente al setenta por ciento (70 %) de la de los primeros cuatro meses.

En ningún caso la prestación mensual podrá ser inferior al piso ni superior al tope del escalón vigente, expresados en proporción del salario mínimo, vital y móvil vigente en el mes de pago:

a) Primer escalón: piso de cero coma cincuenta y cinco (0,55) y tope de uno coma quince (1,15) salarios mínimos, vitales y móviles;

b) Segundo escalón: piso de cero coma sesenta y cinco (0,65) y tope de uno coma treinta (1,30) salarios mínimos, vitales y móviles;

c) Tercer escalón: piso de cero coma setenta y cinco (0,75) y tope de uno coma cincuenta (1,50) salarios mínimos, vitales y móviles.

El primer escalón rige desde la entrada en vigencia de la ley que establece el presente texto; el segundo, a los doce (12) meses, y el tercero, a los veinticuatro (24) meses de esa fecha, en todos los casos sujetos a la condición del artículo 118 bis.»

ARTÍCULO 3°.- Incorporación del artículo 118 bis a la Ley N° 24.013. Incorpórase como artículo 118 bis de la Ley N° 24.013 el siguiente:

«Artículo 118 bis.- Condición de financiamiento de los escalones. Cada escalón del artículo 118 entrará en vigencia solo cuando la autoridad de aplicación, con intervención del Ministerio de Economía y de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), certifique que los recursos del Fondo Nacional del Empleo destinados al Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo, junto con la reasignación presupuestaria identificada en la ley de presupuesto, cubren su costo anual estimado. La certificación y la estimación se publicarán antes de cada escalón. Si la condición no se cumpliera en la fecha prevista, el escalón se postergará hasta el mes siguiente a aquel en que se cumpla, y entretanto regirá el escalón anterior. Hasta la vigencia del primer escalón, el mínimo y el máximo de la prestación serán los vigentes a la fecha de entrada en vigencia de la ley que incorpora el presente artículo. Un escalón vigente no podrá reducirse.»

ARTÍCULO 4°.- Sustitución del inciso b) del artículo 135 de la Ley N° 24.013. Sustitúyese el inciso b) del artículo 135 de la Ley N° 24.013 por el siguiente:

«b) Recibir el informe sobre el escalón vigente del piso y del tope de la prestación por desempleo y sobre los recursos del Fondo Nacional del Empleo, y formular recomendaciones al respecto;»

ARTÍCULO 5°.- Extensión para mayores de cuarenta y cinco años. La presente ley no altera la extensión de la duración de la prestación por desempleo para las personas mayores de cuarenta y cinco (45) años prevista en el artículo 4° del Decreto N° 267/2006, que se mantiene.

Capítulo III – Personas inscriptas en el Régimen Simplificado

ARTÍCULO 6°.- Incorporación del artículo 112 bis a la Ley N° 24.013. Incorpórase como artículo 112 bis de la Ley N° 24.013 el siguiente:

«Artículo 112 bis.- Pequeños contribuyentes. Las personas inscriptas en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes del Anexo de la Ley N° 24.977 podrán acceder a la prestación por desempleo si optan por ingresar, junto con su pago mensual, un aporte específico al Fondo Nacional del Empleo. El monto del aporte por categoría será fijado por la autoridad de aplicación sobre bases actuariales, de modo que financie íntegramente la cobertura de este colectivo, y será recaudado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Los aportes se registrarán en una cuenta separada dentro del Fondo Nacional del Empleo, que solo financia las prestaciones de este artículo.»

ARTÍCULO 7°.- Incorporación del artículo 112 ter a la Ley N° 24.013. Incorpórase como artículo 112 ter de la Ley N° 24.013 el siguiente:

«Artículo 112 ter.- Reglas propias de los pequeños contribuyentes. Para acceder a la prestación, la persona inscripta en el Régimen Simplificado deberá: a) haber ingresado el aporte específico durante un mínimo de seis (6) meses en los tres (3) años anteriores al cese; b) haber cesado en su actividad por causas ajenas a su voluntad, en los supuestos y con la acreditación que establezca la reglamentación, con baja en el régimen; y c) cumplir los requisitos de los incisos a), e) y f) del artículo 113. La duración de la prestación se determinará conforme la escala del artículo 117, computando los meses de aporte específico. El monto será fijado por la reglamentación según la categoría en la que haya aportado, dentro del piso y del tope del escalón vigente del artículo 118. Las condiciones de formación y búsqueda activa del artículo 119 ter se aplican por igual.»

Capítulo IV – Formación, búsqueda activa e intermediación

ARTÍCULO 8°.- Incorporación del artículo 119 bis a la Ley N° 24.013. Incorpórase como artículo 119 bis de la Ley N° 24.013 el siguiente:

«Artículo 119 bis.- Cuenta individual de formación. Cada persona beneficiaria de la prestación por desempleo tendrá una cuenta individual de formación, abierta a su nombre, que ella administra y que puede usar en el Programa de Formación Laboral Básica del artículo 152 de la Ley N° 27.802 o en institutos públicos o privados acreditados conforme la reglamentación. La autoridad de aplicación fijará cada año el monto que se acredita en cada cuenta, con cargo a los recursos del inciso b) del artículo 144, y publicará los institutos acreditados y la inserción laboral de sus egresados. La reglamentación podrá extender las cuentas a otras personas inscriptas en el Portal Empleo. El saldo de la cuenta es intransferible y solo puede aplicarse a formación.»

ARTÍCULO 9°.- Incorporación del artículo 119 ter a la Ley N° 24.013. Incorpórase como artículo 119 ter de la Ley N° 24.013 el siguiente:

«Artículo 119 ter.- Búsqueda activa e intermediación. La percepción de la prestación por desempleo está condicionada a que la persona beneficiaria participe en acciones de formación o de búsqueda activa de empleo, según el plan que acuerde con el servicio de empleo. La intermediación laboral se realiza por el Portal Empleo y por las Oficinas de Empleo municipales que integren la red del servicio público de empleo por convenio con la autoridad de aplicación. El incumplimiento injustificado del plan produce la suspensión de la prestación en los términos que establezca la reglamentación.»

Capítulo V – Financiamiento

ARTÍCULO 10°.- Fuentes de financiamiento. La prestación por desempleo y las cuentas individuales de formación se financian con: a) los recursos del Fondo Nacional del Empleo previstos en los artículos 143 a 145 de la Ley N° 24.013; b) la reasignación de los créditos de los programas de empleo y capacitación de la Administración Pública Nacional que la ley de presupuesto de cada ejercicio identifique en forma expresa, con indicación del programa y del monto; y c) desde su vigencia, la parte de los aportes de las cuentas individuales de cese que establezca la ley respectiva. La prestación de las personas inscriptas en el Régimen Simplificado se financia exclusivamente con su aporte específico. Los escalones del artículo 118 de la Ley N° 24.013 constituyen el cronograma de ejecución del mayor gasto, que solo avanza en las condiciones de su artículo 118 bis.

ARTÍCULO 11°.- Protección del Fondo Nacional del Empleo. El Fondo Nacional del Empleo creado por el artículo 143 de la Ley N° 24.013 es un fondo con destino específico. Queda expresamente excluido de la facultad de disolución de fondos fiduciarios prevista en el artículo 5° de la Ley N° 27.742, y sus recursos, incluida la cuenta separada del artículo 112 bis de la Ley N° 24.013, no podrán destinarse a fines distintos de los previstos en esa ley.

Capítulo VI – Gestión, metas y disposiciones finales

ARTÍCULO 12°.- Gestión. La Secretaría de Trabajo y Empleo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social, como autoridad de aplicación, conduce el sistema integral de prestaciones por desempleo, el Portal Empleo y la red de Oficinas de Empleo. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquida y paga la prestación, y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recauda el aporte específico de las personas inscriptas en el Régimen Simplificado.

ARTÍCULO 13°.- Metas e información pública. Son metas del sistema alcanzar ciento sesenta mil (160.000) personas cubiertas al 10 de diciembre de 2029 y doscientas cincuenta mil (250.000) al 10 de diciembre de 2031, y que más de la mitad de las personas beneficiarias se encuentre en empleo registrado a los doce (12) meses de iniciada la prestación. La autoridad de aplicación publicará cada trimestre, en formato abierto, la cantidad de personas beneficiarias, el monto medio de la prestación, el escalón vigente, el estado de los recursos del Fondo Nacional del Empleo, el uso de las cuentas de formación y la reinserción laboral a los doce (12) meses.

ARTÍCULO 14°.- Vigencia y reglamentación. La presente ley entrará en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial. El Poder Ejecutivo nacional la reglamentará dentro de los noventa (90) días, y los Capítulos III y IV serán operativos dentro de los ciento ochenta (180) días de su publicación. La reforma deberá encontrarse plenamente operativa antes de la entrada en vigencia de cualquier reforma del régimen de contratación o de cese laboral.

ARTÍCULO 15°.- Comunicación. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.